



PUTUSAN

Nomor 1477 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUH. IDRIS bin PALAMMUI** ;
Tempat lahir : Dusun Kulasi Desa Tubo, Kecamatan
Tubo Sendana, Kabupaten Majene ;
Umur / tanggal lahir : 58 tahun/06 Juli 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tarupa, Desa Tubo, Kecamatan
Tubo Sendana, Kabupaten Majene ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Majene karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa MUH. IDRIS bin PALAMMUI pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Dusun Taraweki, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan suatu perbuatan terhadap seorang yang telah meninggal dunia, yang apabila orang ini masih hidup akan merupakan perbuatan menista atau menista dengan tulisan terhadap orang itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada saat menghadiri undangan Kepala Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene untuk membahas tentang kepemilikan tanah, selanjutnya Kepala Desa Muslimin bin M Jafar mempersilahkan Terdakwa MUH. IDRIS bin PALAMMUI menjelaskan asal usul tentang kepemilikan tanah, namun saksi MUH. IDRIS bin PALAMMUI melenceng dari pembicaraan dan mengatakan bahwa, "Dulu nenek dari H Muh. Kasim yakni almarhumah Sahadia yang tinggal di gunung "pettalung nawattangi tau" (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Indonesia, "tiga kali dihamili orang") sehingga kemudian oleh nenek dari ibu saya memanggilnya turun dan menempati lokasi nenek saya tersebut", sehingga saksi H. Muh. Kasim tidak terima akan perkataan dari Terdakwa MUH. IDRIS bin PALAMMUI dan melapor pihak Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa MUH. IDRIS bin PALAMMUI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 320 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tanggal 19 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. IDRIS bin PALAMMUI bersalah melakukan tindak pidana melakukan suatu perbuatan terhadap seorang yang telah meninggal dunia, yang apabila orang ini masih hidup akan merupakan perbuatan menista atau menista dengan tulisan terhadap orang itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 320 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 17/Pid.B/2015/PN. Mjn tanggal 26 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. IDRIS bin PALAMMUI telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan terhadap orang mati";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PID/ 2015/ PT.MKS., tanggal 23 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 26 Maret 2015 Nomor 17/PID.B/2015/PN.Mjn., yang dimintakan banding tersebut .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN.Mjn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 September 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Agustus 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 04 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene pada tanggal 18 Agustus 2015 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 04 September 2015.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, namun oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan Tunggal yakni Pasal 320 Ayat (1) KUHP ancaman pidananya penjara paling lama 4 (empat) bulan dan 2 (dua) minggu atau denda sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), maka berdasarkan Pasal 45 A Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau diancam pidana denda, tidak dapat diajukan kasasi, sehingga permohonan kasasi terhadap perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formal, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa.

Memperhatikan Pasal 320 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 1477 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAJENE tersebut.
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 22 Februari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**

Ketua :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002